CÓDIGO 3 — DE LA DELIBERACIÓN, DE LOS UMBRALES Y DE LA ASAMBLEA

Versión: V1.10
Alineación declarada: Constitución V.37; Código 1 V1.12; Código 2 V1.9; Código 4 V1.10; Código 5 V1.7; Código 6 V1.9; Código 7 V1.10; Código 8 V1.7; C.1-Annex A V1.7; Código 9 V3.4; Código 10 V1.8; Código 11 V1.6; Código 12 V1.7; Código 13 V1.9; Código 14 V1.10; Código 15 V1.12; Código 16 V1.10.

CAPÍTULO I — PRINCIPIOS DELIBERATIVOS

Art. 1 — Objeto

1. El presente Código regula:
   a) los órganos competentes para decidir en el sistema confederal;
   b) los procedimientos deliberativos y sus niveles de decisión;
   c) los umbrales económicos y las clases de riesgo;
   d) el método del consenso, la gestión de las objeciones y, en los casos previstos, el recurso a la mayoría calificada;
   e) la composición y el funcionamiento de las Asambleas;
   f) las obligaciones de motivación, trazabilidad y transparencia.
2. El presente Código coordina, en particular:
   a) el Código 1, para las necesidades, la producción, los Almacenes y las CdR;
   b) el Código 2, para la calidad, las STV, las SVS y la validación;
   c) el Código 4, para las garantías de procedimiento y los recursos;
   d) el Código 15, para las relaciones externas.
3. Las disposiciones del presente Código no transfieren a un órgano competencias técnicas, sanitarias o sectoriales atribuidas por otros Códigos.

Art. 2 — Principios deliberativos

1. La deliberación se funda en los siguientes principios:
   a) el consenso, entendido como ausencia de objeciones motivadas válidas;
   b) la transparencia diferenciada en función de la naturaleza de la información y de los derechos afectados;
   c) la trazabilidad de las propuestas, de las objeciones, de los dictámenes y de las decisiones;
   d) la subsidiariedad: decide el nivel más cercano que sea competente;
   e) la reversibilidad de las decisiones, cuando su naturaleza lo permita;
   f) la no acumulación del poder deliberativo;
   g) el respeto de las competencias atribuidas por la Constitución y por los Códigos.
2. Ninguna mayoría, ni siquiera calificada, puede convalidar una decisión incompatible con una norma imperativa de la Constitución o de los Códigos.
3. La transparencia no puede utilizarse para divulgar datos personales, sanitarios o información cuya publicación cree un riesgo para la seguridad de las infraestructuras.

Art. 3 — Tipos de decisión

1. **Decisión operativa.** Es la decisión que ejecuta una decisión ya aprobada sin:

a) un nuevo compromiso de recursos comunes;

b) la elección de un nuevo proveedor;

c) la aprobación de una nueva STV o SVS;

d) una modificación de infraestructura;

e) una modificación sustancial del alcance o de los costos ya aprobados.

La decisión operativa corresponde al Círculo de Competencia pertinente, dentro de los límites de la decisión original.

2. **Decisión de asignación.** Es la decisión que:

a) compromete recursos comunes, medidos en UCR;

b) selecciona a un proveedor;

c) aprueba una STV o una SVS;

d) modifica una infraestructura;

e) aprueba o renueva un servicio externo;

f) conlleva un empleo significativo de recursos comunes.

El nivel deliberativo se determina según la matriz del artículo 7, sobre la base del valor de la operación en UCR y de la clase de riesgo.

a) Las decisiones de asignación de bajo riesgo y por debajo del umbral las adopta el órgano indicado por la matriz del artículo 7: el Círculo de Competencia pertinente para las de valor bajo y el Consejo de Calidad conjuntamente con el Círculo de Competencia para las de valor medio, según los procedimientos del Código 2.

b) Las decisiones de asignación de riesgo medio o alto siguen el procedimiento reforzado, especial o de la Asamblea previsto en el artículo 7 y en los artículos 7-bis, 7-ter y 7-quater.

3. **Decisión constitutiva.** Es la decisión que propone la modificación de los Códigos, calibra los umbrales y las clases de riesgo, dispone la exclusión de una categoría por principio o delibera en las demás materias que los Códigos reservan a la Asamblea General. Corresponde a la Asamblea General conforme al artículo 14. La modificación de los Códigos se aprueba según los artículos 37 y 38 de la Constitución.

4. La calificación de una decisión se realiza en función de sus efectos reales y no de la denominación formal utilizada por quien la propone.

Art. 4 — Objeción motivada y procedimiento del consenso

1. Una objeción es válida cuando señala, con una motivación verificable, al menos uno de los siguientes aspectos:

a) un riesgo para la salud o la seguridad;

b) la infracción de los criterios de calidad previstos en el Código 2;

c) la superación de los límites ecológicos aplicables;

d) una imposibilidad técnica documentada;

e) la infracción de una norma imperativa de la Constitución o de los Códigos;

f) la infracción de las reglas sobre la soberanía o sobre el tratamiento de los datos previstas en el artículo 20, letra g), del Código 2;

g) un conflicto de intereses;

h) el incumplimiento del procedimiento, del umbral o de la competencia deliberativa.

2. El procedimiento ordinario del consenso se articula en las siguientes etapas:

a) publicación de la propuesta y del correspondiente Informe de Asignación, cuando se exija;

b) apertura de un plazo para las objeciones con una duración mínima de setenta y dos horas, salvo los plazos más largos previstos en el presente Código;

c) respuesta motivada del proponente a las objeciones recibidas;

d) posible modificación de la propuesta y publicación de la versión actualizada;

e) nueva verificación de las objeciones tras la modificación;

f) mediación con un facilitador, cuando persisten objeciones;

g) decisión según el artículo 13, cuando el procedimiento se refiere a una Asamblea.

3. La evaluación de la validez de una objeción corresponde al facilitador y al Consejo de Calidad, cada uno en los aspectos de su competencia. El proponente no puede decidir por sí solo sobre la validez de las objeciones a su propia propuesta.

4. Si el facilitador o el integrante del Consejo de Calidad ha participado en la propuesta o en la instrucción impugnada, la evaluación se confía a un sujeto sustituto independiente según las garantías del Código 4.

5. La decisión sobre la validez de la objeción se motiva y se registra. La objeción no se considera válida solo por haberse expresado, ni puede rechazarse sin examinar sus razones.

CAPÍTULO II — UMBRALES: COSTO DE REPRODUCCIÓN Y RIESGO

Art. 5 — Umbral económico

1. El valor económico de la operación se determina considerando su costo total de reproducción. Se incluyen, cuando sean aplicables:

a) el costo del lote o del suministro completo;

b) el transporte y la instalación;

c) el mantenimiento previsto para los veinticuatro meses siguientes;

d) la formación necesaria;

e) los costos previsibles de final de la vida útil;

f) el tratamiento, la transferencia y la conservación de los datos;

g) los demás costos directamente vinculados a la operación.

2. El cálculo se realiza según la metodología de las UCR prevista en el artículo 9 y en el Anexo Técnico UCR.

3. El valor se calcula sobre la operación en su conjunto y no sobre cada bien o contrato, también a efectos de las disposiciones antielusión del artículo 11.

Art. 6 — Umbral de riesgo y clasificación

1. El riesgo de la operación se evalúa considerando al menos:

a) la presencia de dependencias propietarias;

b) el tratamiento de los datos y la soberanía sobre ellos;

c) el carácter crítico de la infraestructura afectada;

d) la sustituibilidad del bien o servicio;

e) la seguridad de las personas y de los sistemas;

f) la continuidad de los servicios esenciales;

g) los efectos ambientales y territoriales, cuando sean pertinentes.

2. Las operaciones se clasifican en las siguientes clases:

a) riesgo bajo;

b) riesgo medio;

c) riesgo alto o crítico.

3. Antes de determinar el nivel deliberativo se redacta una evaluación preliminar documentada del riesgo.

Esta evaluación es necesaria para aplicar la matriz del artículo 7 y no sustituye la STV o la SVS definitiva.

4. La clasificación preliminar se confirma o se actualiza en la STV o en la SVS. Si la evaluación definitiva determina una clase de riesgo superior, se aplica el nivel deliberativo más elevado y el procedimiento se adapta antes de la adopción de la decisión definitiva.

5. Un umbral económico bajo no excluye la aplicación de una clase de riesgo superior. Si el valor en UCR y el riesgo conducen a niveles deliberativos distintos, prevalece el nivel más elevado.

6. En caso de incertidumbre sustancial, la evaluación indica los datos que faltan y aplica de forma provisional la clase más prudente compatible con las pruebas disponibles.

Art. 7 — Matriz deliberativa vinculante

1. La matriz del presente artículo determina el nivel deliberativo mínimo. Ninguna valoración discrecional puede rebajar el nivel resultante.

2. Cuando el umbral económico y la clase de riesgo conducen a niveles distintos, se aplica el más elevado.

3. Se aplica la siguiente matriz:

Valor de la operación	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto o crítico
Bajo: inferior al umbral bajo	Círculo de Competencia	Consejo de Calidad y Círculo de Competencia	Procedimiento especial conforme al artículo 7-bis y decisión de la Asamblea del Círculo 1
Medio: del umbral bajo al umbral alto incluido	Consejo de Calidad y Círculo de Competencia	Procedimiento reforzado conforme al artículo 7-ter	Asamblea del Círculo 1
Alto: superior al umbral alto	Asamblea del Círculo 1	Asamblea del Círculo 1	Asamblea del Círculo 1 con garantías especiales conforme al artículo 7-quater

3-bis. El umbral bajo es igual a 100 UCR más una UCR por cada persona que pertenece a la Comunidad de Base, y no supera 500 UCR. El umbral alto es igual a 500 UCR más cinco UCR por cada persona, y no supera 2.500 UCR. Se cuentan todas las personas que pertenecen a la Comunidad al inicio del trimestre, incluidos los menores; no se cuentan los huéspedes. Para una Comunidad recién constituida vale el número del acto de adhesión. Para las operaciones comunes a varias Comunidades y para las entidades de los Círculos superiores se suman las personas de las Comunidades interesadas.

3-ter. La Asamblea General calibra los valores del apartado 3-bis conforme al artículo 14, apartado 2, letra b). La calibración no puede eliminar la proporción con el número de personas. A las operaciones de riesgo medio de valor superior al umbral alto y no superior a 2.500 UCR se aplican en todo caso los apartados 2 y 4 del artículo 7-ter. En el artículo 3, apartado 2, del presente Código y en los artículos 15 y 23 del Código 2, «el umbral» es el umbral alto.

4. La posible decisión operativa posterior a la aprobación se confía al Círculo de Competencia, siempre que no modifique el objeto, el costo, el riesgo o las condiciones de la decisión aprobada.

5. Si una modificación de la operación afecta a un umbral o a la clase de riesgo, la decisión se somete de nuevo al nivel deliberativo que resulta de la matriz actualizada.

Art. 7-bis — Procedimiento especial

1. El procedimiento especial se aplica a las operaciones de valor bajo y riesgo alto o crítico. A las operaciones de riesgo alto o crítico de valor inferior a 500 UCR se aplican en todo caso los apartados 2 a 5.

2. Decide la Asamblea del Círculo 1, convocada por el procedimiento ordinario o, en caso de urgencia motivada, en un plazo de cuarenta y ocho horas.

3. Son obligatorios los dictámenes del Consejo de Salud, del Consejo de la Red y del Consejo de Calidad, cada uno en las materias de su competencia. Los dictámenes vinculantes negativos producen los efectos previstos en el artículo 8.
4. Antes de la decisión deben estar disponibles:
    a) la evaluación preliminar del riesgo prevista en el artículo 6;
    b) el Informe de Asignación previsto en el artículo 10;
    c) una STV o SVS provisional;
    d) un Plan de Continuidad;
    e) un Plan de Sustitución, cuando sea necesario.
5. La instrucción no supera siete días, salvo prórroga motivada por la necesidad de obtener datos o dictámenes indispensables. La prórroga se comunica y se registra.
6. La decisión se adopta según el procedimiento del consenso previsto en el artículo 4. El recurso a la mayoría calificada solo se admite en los casos y en las condiciones del artículo 13, apartado 3, letra b).
7. En presencia de una objeción persistente, la mediación es obligatoria. Una objeción que señala la infracción de una norma imperativa o un riesgo grave no subsanable no puede superarse mediante una votación.

Art. 7-ter — Procedimiento reforzado

1. El procedimiento reforzado se aplica a las operaciones de valor medio en UCR y riesgo medio.
2. La instrucción la realizan conjuntamente el Consejo de Calidad y el Círculo de Competencia pertinente. Se recaba el dictamen de los Consejos del artículo 8, apartado 1, cuando el objeto de la operación forma parte de sus respectivas competencias; el dictamen negativo produce los efectos del artículo 8.
3. La decisión va acompañada del Informe de Asignación previsto en el artículo 10.
4. La operación se somete a auditoría en un plazo de doce meses desde su inicio y posteriormente según el nivel de riesgo y las condiciones establecidas en la decisión.

Art. 7-quater — Garantías especiales

1. El procedimiento previsto en el presente artículo se aplica a las operaciones de valor alto en UCR y riesgo alto o crítico.
2. La decisión corresponde a la Asamblea del Círculo 1 y está subordinada:
    a) a los dictámenes de los Consejos del artículo 8, apartado 1, cuando sean pertinentes, con los efectos del artículo 8;
    b) al dictamen del Círculo de Garantía sobre los aspectos de procedimiento;
    c) a la elaboración de un Plan de Continuidad;
    d) a la elaboración de un Plan de Sustitución;
    e) a una auditoría en un plazo de seis meses desde el inicio;
    f) a un Informe de Asignación que compare al menos dos alternativas, cuando estén disponibles.
3. Si no hay dos alternativas reales disponibles, el Informe indica las opciones consideradas y motiva la imposibilidad de la comparación.
4. El dictamen del Círculo de Garantía no sustituye los dictámenes técnicos ni determina el resultado de la asignación.

Art. 8 — Dictamen vinculante negativo

1. Emiten dictámenes vinculantes negativos, conforme al artículo 6.6 de la Constitución, solamente:

a) el Consejo de Salud, para la protección de la salud;

b) el Consejo de la Red, para la protección de la infraestructura digital y de la soberanía de los datos;

c) el Consejo de Seguridad, para los parámetros de seguridad general, dentro de los límites del artículo 3, apartado 6, del Código 14;

d) el Consejo Agroecológico y el Consejo de Biodiversidad, para la protección de los límites ecológicos, solo en los casos del artículo 4, apartado 4, letra d), del Código 10 y del artículo 3, apartado 3, del Código 13.

El dictamen vinculante negativo impide la adopción de la decisión mientras no se elimine la causa que lo motivó, solo en las materias atribuidas al Consejo que lo emitió. La autorización del Consejo de Biodiversidad prevista en el artículo 13.3 de la Constitución no es un dictamen y sigue el artículo 3, apartado 5, del Código 13.

2. El dictamen vinculante negativo no puede superarse mediante un voto de la Asamblea, ni siquiera por mayoría calificada, ni mediante la revocación o la sustitución de los integrantes del Consejo que lo emitió. El dictamen sigue surtiendo efecto incluso después de la sustitución de los integrantes; el Consejo en su nueva composición solo lo reexamina sobre la propuesta presentada de nuevo conforme al apartado 3.

3. El proponente puede modificar la propuesta y presentarla de nuevo, adjuntando las pruebas que demuestran la eliminación de la causa del dictamen negativo.

4. El dictamen negativo se motiva, se registra y se comunica a las personas con derecho a recibirlo. Indica, en la medida de lo posible:

   a) el ámbito de competencia afectado;

   b) el riesgo o la infracción detectados;

   c) los elementos necesarios para reexaminar la propuesta.

5. El dictamen vinculante solo puede impugnarse según los procedimientos de garantía previstos en los Códigos, sin que el recurso suspenda la prohibición de proceder, salvo lo expresamente previsto en la Constitución o en los Códigos.

Art. 9 — UCR: costo de reproducción y metodología

1. La Unidad de Coste de Reproducción, en adelante, «UCR», es una unidad de cuenta confederal no monetaria que representa el tiempo de CBO, los materiales, la energía y la logística necesarios para reproducir un bien o prestar un servicio. Una UCR corresponde a una hora de CBO ordinaria; los materiales, la energía y la logística se reducen a esa unidad según el Anexo Técnico UCR.

2. La UCR no es un precio de mercado. Se utiliza para comparar alternativas, hacer transparente el costo sistémico y prevenir la acumulación.

3. La metodología se define en el Anexo Técnico UCR. El método de cálculo es común a todas las Comunidades del Círculo 2: lo elaboran los Consejos de Contabilidad y los Consejos de Calidad en coordinación federada, lo propone el Consejo de Contabilidad compartido del Círculo 2, conforme al artículo 12-bis, apartado 6-bis, y lo aprueba su Asamblea General conforme al artículo 14. Cada Comunidad determina según ese método sus propios valores, que elaboran su Consejo de Contabilidad y su Consejo de Calidad y aprueba la Asamblea del Círculo 1. Para las operaciones del Círculo 3 y entre Círculos 2 distintos se aplica el método aprobado por la Asamblea General del Círculo 3 o, en su defecto, el del Círculo 2 en el que se custodia el recurso. Hasta la constitución del Círculo 2 se aplica el artículo 14, apartado 10.

4. El Anexo Técnico UCR regula al menos:

   a) la unidad de medida del tiempo;

   b) la ponderación de los materiales;

   c) la evaluación de los consumos de energía;

   d) el cálculo de los servicios digitales;

e) la actualización temporal;

f) la certificación del cálculo;

g) las modalidades de revisión e impugnación.

5. El valor en UCR lo certifica el Consejo de Contabilidad sobre la base de la STV o de la SVS y de los datos disponibles. Las incertidumbres se indican en la certificación.
6. Las conversiones indicativas a valores externos tienen una finalidad exclusivamente informativa y no son vinculantes.
7. Las UCR no se atribuyen a las personas, no constituyen un crédito y no son un medio de intercambio. El reconocimiento personal de la contribución se realiza mediante la Contribución de Reconocimiento, en adelante, «CdR», regulada en el artículo 8 de la Constitución y en el Capítulo V del Código 1. La sigla CdR designa exclusivamente la Contribución de Reconocimiento.
8. El Consejo de Contabilidad es el Consejo técnico que se encarga del cálculo y de la certificación de los valores en UCR y de la verificación antielusión del artículo 11. No dispone de poderes de asignación y no participa en la decisión sobre las operaciones que certifica.

Art. 10 — Informe de Asignación

1. Cada decisión de asignación va acompañada de un Informe de Asignación redactado por el proponente, con el apoyo del Consejo de Calidad cuando sea necesario.
2. El Informe contiene al menos:

   a) la necesidad sustancial a la que responde la decisión;

   b) la referencia a la STV o a la SVS aplicable;

   c) el valor en UCR certificado y los criterios utilizados para calcularlo;

   d) la clase de riesgo preliminar y, cuando esté disponible, la definitiva;

   e) las alternativas consideradas;

   f) las razones de la elección propuesta;

   g) el Plan de Sustitución o de Continuidad, cuando se exija;

   h) los aspectos de tratamiento de los datos;

   i) los órganos consultados y los dictámenes obtenidos;

   j) los plazos de reexamen y los indicadores para verificar la eficacia.
3. El Informe es una síntesis motivada y legible de la STV o de la SVS y de la instrucción. No duplica los documentos técnicos, sino que remite a ellos de forma inequívoca.
4. El Informe es obligatorio. Su falta produce los efectos previstos en el artículo 18.
5. El Informe se publica según los niveles de transparencia del artículo 15.
6. Para las decisiones irreversibles y para las de competencia del Círculo 2 o de un Círculo superior, el Informe de Asignación se integra en el Dossier previsto en el artículo 33 de la Constitución, que comprende la evaluación de los costos, los beneficios y los riesgos para siete generaciones, los límites del conocimiento y la sección de refutación.

Art. 11 — Antielusión y agregación de las operaciones

1. Se consideran de forma unitaria a efectos de los umbrales las operaciones que responden a la misma necesidad sustancial o a necesidades funcionalmente vinculadas, incluso cuando están:

   a) confiadas a proveedores distintos;

   b) descritas con objetos o títulos diferentes;

   c) divididas en varios contratos o pedidos;

   d) distribuidas en el tiempo.

2. A efectos de la agregación se aplican los siguientes criterios:

   a) las operaciones previsibles en el momento de la decisión inicial se agregan;

   b) las necesidades sobrevenidas e imprevisibles pueden evaluarse por separado, con una motivación documentada;

   c) el cambio de proveedor, de denominación o de forma contractual no excluye la agregación si persiste la misma necesidad sustancial.

3. El periodo de ciento ochenta días constituye una presunción relativa de previsibilidad:

   a) las operaciones vinculadas iniciadas dentro de los ciento ochenta días siguientes a la primera decisión se presumen previsibles y se agregan, salvo prueba documentada en contrario;

   b) las operaciones iniciadas después de ciento ochenta días se agregan igualmente cuando se documenta que la necesidad era previsible en el momento de la primera decisión.

4. La verificación la realiza el Consejo de Contabilidad. Cualquier persona puede comunicar una posible elusión.

5. La evaluación del Consejo de Contabilidad se motiva y se registra. Si comprueba un posible fraccionamiento elusivo, la operación se somete al nivel deliberativo que resulta del valor agregado.

CAPÍTULO III — ASAMBLEA, TRANSPARENCIA, CONFLICTOS, RECURSOS Y EFECTOS

Art. 12 — Asamblea del Círculo 1: composición, participación y quórum

1. La Asamblea del Círculo 1 está compuesta por todas las personas que pertenecen a la Comunidad de Base y tienen derecho a voto conforme al artículo 36.1 de la Constitución. Cada persona vota individualmente. Se prohíben la delegación, la compra y el intercambio del voto. Los portavoces de los Círculos 0 solo ejercen funciones de comunicación y de coordinación práctica y no disponen del voto ajeno.

2. La participación se realiza de forma presencial o a través de la Red federada, según el artículo 34.4 de la Constitución y el artículo 7-bis del Código 7. El voto individual es anónimo. Las objeciones motivadas del artículo 4 se presentan de forma trazable, para permitir su examen y respuesta; las firmas de la Objeción del artículo 13-bis siguen el apartado 1 de dicho artículo.

3. A efectos del presente Código:

   a) es participante la persona que toma parte en la deliberación, de forma presencial o a través de la Red;

   b) se abstiene la persona participante que declara no pronunciarse sobre la decisión;

   c) es participante activo la persona que toma parte en la deliberación y no se abstiene.

4. Las deliberaciones ordinarias son válidas sin quórum mínimo, según el artículo 35.1 de la Constitución.

5. Para las decisiones que la matriz del artículo 7 atribuye a la Asamblea y para aquellas para las que los Códigos exigen la mayoría calificada se requiere la participación de al menos un tercio de las personas con derecho a voto. Para las decisiones sujetas a las garantías especiales del artículo 7-quater se requiere la participación de al menos la mitad de las personas con derecho a voto. Estos quórums constituyen garantías reforzadas conforme al artículo 35.1 de la Constitución.

6. Si no se alcanza el quórum, la propuesta se publica de nuevo por un nuevo plazo no inferior a siete días. Si tampoco se alcanza el quórum en el nuevo plazo, la propuesta decae y puede presentarse de nuevo.

7. La abstención no equivale a una objeción y no impide, por sí misma, la verificación del consenso.

8. La participación, las abstenciones y el cálculo de los quórums se registran en el acta de forma agregada, sin identificar el voto de cada persona.

Art. 12-bis — Consejos técnicos

1. Los Consejos previstos en los Códigos son las articulaciones locales de los Círculos de Competencia, conforme al artículo 6.5 de la Constitución. En los Códigos, las expresiones «Círculo de Competencia pertinente» y «Consejo competente» designan, en cada Círculo 1, el mismo órgano técnico.

2. Son Consejos técnicos: el Consejo de Almacén (Código 1), el Consejo de Calidad (Código 2), el Consejo de Contabilidad (presente Código), el Consejo de las Competencias (Código 5), el Consejo de Salud (Código 6), el Consejo de la Red (Código 7), el Consejo de Energía y Agua (Código 8), el Consejo de Producción (C.1-Annex A), el Consejo Agroecológico (Código 9), el Consejo de Hábitat y Territorio (Código 10), el Consejo de Logística (Código 11), el Consejo de Cuidado (Código 12), el Consejo de Biodiversidad (Código 13) y el Consejo de Seguridad (Código 14). El Círculo de Garantía se regula en el Código 4 y el Consejo de Transición en el Código 16. Los Consejos de Almacén de los Círculos 2 y 3 se regulan en el artículo 9-bis del Código 15.

3. Cada Consejo está compuesto por el número de personas que establece el Código que lo regula o, en su defecto, por entre tres y cinco personas, con las competencias validadas exigidas según el Código 5.

4. Los integrantes se sortean mediante un procedimiento público y trazable entre las personas que poseen la competencia requerida, han declarado su disponibilidad y no se encuentran en una causa de incompatibilidad. Se prohíbe la candidatura personal a un cargo específico. Toda persona sorteada puede rechazar el cargo. Solo se sortean personas que han cumplido dieciocho años; las personas a partir de los dieciséis años pueden participar como acompañantes, sin voto.

5. El mandato dura un año. La renovación se realiza de forma escalonada, por regla general por la mitad de los integrantes cada seis meses, con un traspaso de funciones recogido en acta. Quien ha concluido el mandato no puede ser sorteado de nuevo en el mismo Consejo antes de que hayan transcurrido doce meses. Si faltan otras personas aptas, se admite una sola prórroga motivada, no superior a seis meses, acompañada de un plan de formación de nuevas personas según el Código 5.

6. Cuando la Comunidad no dispone de personas aptas en número suficiente, la Asamblea puede:

   a) agrupar varios Consejos afines en un único Consejo, manteniendo la separación entre quien instruye, quien decide y quien controla;

   b) constituir el Consejo de forma compartida con otras Comunidades del mismo Círculo 2, compuesto según el apartado 6-bis, letra a);

   c) recurrir temporalmente, solo para los actos técnicos y los dictámenes, al Consejo de otra Comunidad.

6-bis. **Consejos compartidos de los Círculos 2 y 3.** Cuando los Códigos atribuyen a un Consejo funciones del Círculo 2 o del Círculo 3, las ejerce un Consejo compartido del Círculo, en las condiciones siguientes, salvo los Consejos de Almacén de los Círculos 2 y 3, regulados en el artículo 9-bis del Código 15:

a) el Consejo compartido está compuesto por el número de personas previsto en el apartado 3, sorteadas conforme al apartado 4 entre los integrantes de los Consejos homólogos de las Comunidades de Base del Círculo o de los órganos internos equivalentes de las Comunidades asociadas y, si no son suficientes, entre las demás personas de esas Comunidades que poseen la competencia requerida. No más de dos integrantes proceden de la misma Comunidad de Base. Se aplican los apartados 5, 8 y 11 y el artículo 16; el cargo en el Consejo compartido cuenta como pertenencia a un Consejo a efectos del apartado 8;

b) el Consejo compartido adopta los actos técnicos reglados del apartado 9 y se encarga de la instrucción y de las propuestas para la Asamblea General. Cuando un riesgo grave e inmediato para las personas, para la Cesta o para la continuidad de un servicio esencial no permite esperar a la Asamblea General, puede adoptar las decisiones urgentes estrictamente necesarias, motivadas y publicadas sin demora. La decisión urgente deja de surtir efecto si la Asamblea General no la ratifica en un plazo de treinta días; a tal fin la Asamblea puede convocarse con el preaviso reducido del artículo 14, apartado 9;

c) las decisiones discrecionales, incluidas las que reparten bienes o servicios entre las Comunidades según criterios no fijados previamente y las que suspenden, sustituyen o desactivan un sistema o una infraestructura

del Círculo, corresponden a la Asamblea General conforme al artículo 14 y al artículo 35.2 de la Constitución;

d) el Consejo compartido no ejerce poderes de mando sobre las Comunidades de Base ni sobre sus Consejos y no dispone de poderes disciplinarios. No constituye un poder permanente: cada integrante permanece en el cargo solo durante el mandato del apartado 5 y la Asamblea de la Comunidad de procedencia puede revocarlo en cualquier momento mediante decisión motivada; la plaza se cubre con un nuevo sorteo;

e) los actos del Consejo compartido se publican según el artículo 15 y pueden impugnarse según el artículo 17.

7. El Consejo de Contabilidad no puede agruparse con el Consejo de Almacén ni con el Consejo de Calidad. El Círculo de Garantía no puede agruparse con ningún Consejo.

8. Nadie puede formar parte simultáneamente de más de dos Consejos, ni de un Consejo y del Círculo de Garantía. En un mismo Consejo no pueden actuar más de dos personas que pertenezcan al mismo Círculo 0.

9. Los Consejos no ejercen poderes de mando, no disponen de poderes disciplinarios y no deciden en lugar de la Asamblea. Adoptan actos técnicos reglados en ejecución de decisiones, STV, SVS y Fichas ya aprobadas; formulan propuestas y decisiones discrecionales según el método del consenso del artículo 4, previa publicación durante al menos setenta y dos horas; emiten dictámenes vinculantes negativos solo en los casos del artículo 8. El Consejo de Biodiversidad otorga además las autorizaciones del artículo 13.3 de la Constitución, según el artículo 3, apartado 5, del Código 13.

10. La Asamblea puede revocar en cualquier momento a uno o varios integrantes mediante decisión motivada. La revocación no deja sin efecto los dictámenes ya emitidos, conforme al artículo 8, apartado 2. Se aplica el artículo 16 sobre el conflicto de intereses.

11. El tiempo dedicado a las funciones de Consejo, de garantía y de facilitación y a la documentación obligatoria se computa en la CBO conforme al artículo 7.2 de la Constitución y al Código 1. El cargo no da derecho a CdR, privilegios ni acceso preferente a los bienes comunes.

12. **Comunidades pequeñas.** En las Comunidades con menos de ciento cincuenta personas con derecho a voto, los Consejos técnicos se reúnen, salvo deliberación motivada en sentido contrario de la Asamblea, en tres Consejos de área:

    a) el Consejo de la Vida Material, que reúne los Consejos de Almacén, de Producción, Agroecológico, de Logística, de Energía y Agua, de Hábitat y Territorio;

    b) el Consejo de las Personas, que reúne los Consejos de Salud, de Cuidado y de las Competencias;

    c) el Consejo de las Garantías Técnicas, que reúne los Consejos de Calidad, de Seguridad, de la Red y de Biodiversidad.

    Cada Consejo de área está compuesto por entre tres y siete personas y ejerce las funciones que los Códigos atribuyen a los Consejos reunidos; las expresiones de los Códigos se entienden referidas a él. Siguen siendo distintos el Consejo de Contabilidad, que puede constituirse de forma compartida en el Círculo 2, y el Círculo de Garantía. Cuando un Código exige el dictamen de un Consejo distinto del que propone y ambos están reunidos en la misma área, el dictamen lo emiten dos personas competentes ajenas a la instrucción. En las Comunidades pequeñas el intervalo previsto en el apartado 5 se reduce a seis meses.

13. **Límite al tiempo administrativo.** El tiempo total dedicado a las funciones de Consejo, de garantía, de facilitación y de contabilidad y a la documentación obligatoria no supera una décima parte de la CBO total de la Comunidad, calculada sobre una base trimestral en el Balance del Trabajo previsto en el artículo 2 del Código 1. Si se supera el límite, antes de asignar nuevas horas la Asamblea simplifica: agrupa los órganos, reduce la frecuencia de las obligaciones y suprime los registros duplicados. No pueden reducirse las obligaciones que protegen la salud, la seguridad, los datos personales y las garantías del Código 4. Toda propuesta de nueva regla indica en el Dossier el tiempo administrativo que requiere.

Art. 13 — Decisiones de la Asamblea y mayoría calificada

1. La Asamblea se convoca con al menos siete días de preaviso. La convocatoria indica:

   a) el orden del día;

   b) la propuesta sometida a decisión;

   c) el Informe de Asignación previsto en el artículo 10, cuando se exija;

   d) la STV o la SVS pertinente;

   e) el impacto estimado en UCR y la clase de riesgo;

   f) las modalidades para presentar objeciones.

2. La decisión se adopta por consenso, entendido como ausencia de objeciones motivadas válidas y persistentes después del procedimiento del artículo 4.

3. Si persisten objeciones después de dos sesiones de intercambio facilitado, se aplican las reglas siguientes:

   a) si la objeción señala una infracción de una norma imperativa o un riesgo grave no subsanable, la propuesta no puede aprobarse por mayoría. Se aplaza para su adecuación o se archiva;

   b) si la objeción se refiere a un aspecto técnicamente resoluble y no persiste un riesgo grave ni una infracción imperativa, se realiza una mediación obligatoria. Si, tras la mediación, la objeción persiste, decide la Asamblea: para las deliberaciones ordinarias, por mayoría simple de los participantes activos conforme al artículo 35.1 de la Constitución; para las decisiones que la matriz del artículo 7 atribuye a la Asamblea y en los demás casos en que los Códigos exigen la mayoría calificada, por mayoría de dos tercios de los participantes activos, con una motivación reforzada y trazable.

4. A efectos de la mayoría calificada, el denominador está constituido por los participantes activos en la deliberación; las personas que se abstienen quedan excluidas. A título de ejemplo: si participan ciento veinte personas, cuarenta se abstienen y ochenta participan activamente, la mayoría de dos tercios se alcanza con al menos cincuenta y cuatro votos favorables.

5. La mayoría calificada no puede convalidar una decisión incompatible con una norma imperativa ni superar un dictamen vinculante negativo conforme al artículo 8.

6. El acta indica la propuesta inicial, las objeciones, los resultados de la mediación, las posibles modificaciones, el quórum, el cálculo de la mayoría y las razones de la decisión. Las actas se inscriben en el Registro de las Decisiones de la Asamblea de la Comunidad y, para la Asamblea General, de cada Comunidad interesada.

Art. 13-bis — Objeción de Conciencia o de Sostenibilidad Ecológica

1. Una minoría igual al menos al diez por ciento de los votantes puede plantear, en un plazo de setenta y dos horas desde la proclamación del resultado, una Objeción de Conciencia o de Sostenibilidad Ecológica conforme al artículo 34.2 de la Constitución, indicando la parte impugnada y las razones. Puede firmar la Objeción toda persona que tiene derecho a voto en la Asamblea que ha deliberado, aunque no haya votado; el número de firmas requeridas se calcula sobre el número de votantes. Las firmas se recogen según el artículo 7-bis del Código 7: el registro de las personas con derecho a voto solo verifica que cada firmante tiene derecho a voto y firma una sola vez, y a la Asamblea solo se le comunican el texto de la Objeción y el número de firmas válidas, sin los nombres de los firmantes.

2. La objeción no constituye un veto. Suspende la eficacia solo de la parte impugnada, salvo que la suspensión comprometa un servicio esencial o cause un riesgo grave e inmediato; en tal caso se aplica el Plan de Continuidad correspondiente.

3. En un plazo de catorce días, el proponente y el órgano competente publican una respuesta motivada y, en su caso, una propuesta modificada. En los aspectos ecológicos, la instrucción la completa el Consejo competente.

4. La Asamblea reexamina la parte impugnada. La confirmación sin modificaciones requiere la mayoría de dos tercios de los participantes activos y una motivación que dé cuenta de las razones de la objeción. Contra la confirmación no puede plantearse una nueva Objeción sobre la misma parte.

5. No pueden confirmarse decisiones contrarias a una norma imperativa, a un dictamen vinculante negativo o a los límites biofísicos previstos en el artículo 14.6 de la Constitución.

6. Quien ha planteado una objeción de conciencia no puede ser obligado a ejecutar personalmente la parte impugnada. Se aplica el artículo 7.4 de la Constitución. Como las firmas son anónimas, la persona hace valer este derecho declarándolo ante el órgano que organiza la ejecución, sin tener que probar que ha firmado.

Art. 14 — Asamblea General

1. La Asamblea General es la deliberación conjunta de todas las personas con derecho a voto de las Comunidades de Base comprendidas en el Círculo 2 o en el Círculo 3 cuyo ámbito afecta la decisión, según los artículos 32 y 34.3 de la Constitución. No es un órgano permanente y no tiene delegados: cada persona vota individualmente, a través de la Red federada o en las Asambleas locales. Los portavoces sorteados con mandato imperativo se encargan de su instrucción y coordinación y no disponen de un voto propio.

1-bis. Cada Comunidad de Base del Círculo sortea entre sus voluntarios idóneos que han cumplido dieciocho años un portavoz para un ciclo de noventa días, dentro de los límites del artículo 4.4 de la Constitución; la Asamblea de la Comunidad puede revocarlo en cualquier momento. Los portavoces convocan la Asamblea General y publican su orden del día, a petición de un Círculo 1, de un Consejo compartido o del Consejo de Almacén del Círculo, o de una décima parte de las personas con derecho a voto. Cuando los Códigos fijan un plazo a la Asamblea General, la convocatoria es obligatoria.

2. La Asamblea General es competente para:

   a) proponer la modificación de los Códigos, que se aprueba según los artículos 37 y 38 de la Constitución;

   b) calibrar cada año los umbrales en UCR y las clases de riesgo, así como los parámetros de la CdR previstos en el Capítulo V del Código 1;

   c) deliberar la exclusión de una categoría por principio, es decir, establecer de modo general y permanente que una categoría de bienes, servicios, prácticas o relaciones es incompatible con los principios de la Confederación;

   d) deliberar en las demás materias que los Códigos le reservan.

3. La exclusión de un bien o proveedor concreto no constituye una exclusión de categoría por principio y sigue correspondiendo a los órganos competentes según los Códigos 2 y 15 y el presente Código.

4. La primera calibración de los umbrales se realiza en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Código. Las calibraciones posteriores se realizan al menos una vez al año.

5. Puede iniciarse una revisión extraordinaria, con motivación, a propuesta del Consejo de Calidad o del Consejo de Contabilidad.

6. La Asamblea General se convoca con al menos veintiún días de preaviso. La deliberación es válida cuando participan al menos tres cuartas partes de las Comunidades de Base interesadas; una Comunidad participa cuando vota al menos un tercio de sus personas con derecho a voto.

7. Conforme al artículo 35.2 de la Constitución, la aprobación requiere conjuntamente:

   a) el voto favorable de dos tercios de las Comunidades de Base participantes, entendiéndose favorable la Comunidad en la que prevalecen los votos favorables;

   b) la mayoría de las personas votantes del Círculo interesado;

   c) el Dossier previsto en el artículo 33 de la Constitución.

8. Cuando los Códigos exigen la mayoría calificada de la Asamblea General, el umbral del apartado 7, letra b), se eleva a dos tercios de las personas votantes.

9. En los casos de urgencia previstos en los Códigos, la Asamblea General puede convocarse con un preaviso reducido de hasta cuarenta y ocho horas. El Dossier puede sustituirse por una instrucción sintética motivada, que debe completarse en un plazo de treinta días. La deliberación de urgencia tiene una eficacia no superior a treinta días y solo es renovable mediante una nueva deliberación.

10. Hasta la constitución del Círculo 2, las funciones de la Asamblea General las ejerce la Asamblea del Círculo 1 o, si existen varias Comunidades, su deliberación conjunta, según el Código 16.

11. Las iniciativas con impacto sistémico global siguen el artículo 35.3 de la Constitución.

12. Las reglas de decisión, levantamiento de actas y transparencia se aplican según la Constitución y las disposiciones pertinentes del presente Código.

Art. 14-bis — Constitución del Círculo Extendido

1. El Círculo Extendido previsto en el artículo 5.1, letra d), de la Constitución reúne al menos tres Círculos 2 contiguos y ecológicamente conectados que han concluido la transición conforme al Código 16.

2. La Federación mínima se constituye en Círculo Extendido mediante la deliberación de cierre de su transición, conforme al artículo 10 del Código 16. Desde ese día las funciones del Círculo 3 las ejerce el Círculo Extendido.

3. Tres o más Círculos 2 que no forman parte de un Círculo Extendido pueden constituir uno mediante deliberación de la Asamblea General de sus Comunidades de Base, adoptada con la mayoría calificada del artículo 14, apartado 8, y con un Dossier que documenta los requisitos del apartado 1. Un Círculo 2 que no vota a favor no forma parte de él.

4. Un Círculo 2 que ha concluido la transición entra en un Círculo Extendido contiguo mediante deliberación de su propia Asamblea General. El Círculo Extendido solo verifica los protocolos de interoperabilidad tecnológica y logística, conforme al artículo 4.5 de la Constitución y al artículo 21, apartado 2, del Código 15.

5. A efectos de los artículos 37 y 38 de la Constitución, un Círculo Extendido existe desde la fecha de la deliberación del apartado 2 o del apartado 3, inscrita en el Registro de las Decisiones de la Asamblea. El Círculo Extendido delibera a través de la Asamblea General y actúa a través de los portavoces del artículo 14, apartado 1-bis, los Consejos compartidos del artículo 12-bis, apartado 6-bis, y el Consejo de Almacén del artículo 9-bis del Código 15; no tiene otros órganos permanentes.

Art. 15 — Transparencia diferenciada

1. La información relativa a las decisiones se clasifica en los siguientes niveles:

   a) **público:** decisión, motivación sucinta, valor en UCR, clase de riesgo y resultado;

   b) **público agregado:** estadísticas y Registro de Exclusiones, de forma que no permita la identificación no autorizada de las personas;

   c) **accesible a las personas con derecho:** STV o SVS íntegra, instrucción, Informe de Asignación, objeciones y dictámenes, dentro de los límites necesarios para la participación y el recurso;

   d) **reservado:** datos personales, credenciales de acceso e información sobre la seguridad de las infraestructuras, según el artículo 20, letra g), del Código 2 y las disposiciones del Código 6 en materia sanitaria.

2. La clasificación indica el motivo del nivel de acceso y, cuando sea posible, la duración de la confidencialidad.

3. La transparencia no puede vulnerar la soberanía de los datos, los derechos de las personas ni la seguridad de las infraestructuras.

4. La decisión de limitar el acceso se motiva, se registra y puede impugnarse según los Códigos 4 y 7.

Art. 16 — Conflicto de intereses

1. Las reglas sobre el conflicto de intereses se aplican a toda decisión, incluidas las relativas a:

    a) compras internas o externas;

    b) inversiones;

    c) nombramientos;

    d) exclusiones;

    e) modificaciones contractuales;

    f) compromiso de recursos comunes.

2. Quien participe en la instrucción o en la decisión y tenga un interés directo, indirecto, familiar o económico en el resultado lo declara antes del inicio de la deliberación.

3. La persona en conflicto no participa en la instrucción, en la evaluación de las objeciones ni en la decisión, salvo que sea necesario oírla como parte o como fuente de información. En tal caso la participación se limita a la audiencia y se registra.

4. La omisión de la declaración o la participación en contra del presente artículo produce los efectos previstos en el artículo 18. La evaluación de procedimiento corresponde al Círculo de Garantía según el Código 4.

Art. 17 — Recurso y continuidad del servicio

1. Cabe recurso ante el Círculo de Garantía en un plazo de catorce días desde la comunicación de la decisión. Si el Círculo de Garantía ha emitido sobre la decisión impugnada un dictamen o una autorización, como el dictamen del artículo 7-quater, apartado 2, letra b), el recurso lo deciden integrantes sustitutos sorteados conforme al artículo 15, apartado 3, del Código 4.

1-bis. El recurso contra las decisiones de la Asamblea General y de los órganos de los Círculos 2 y 3, incluidos los Consejos compartidos del artículo 12-bis, apartado 6-bis, lo deciden tres integrantes sorteados entre los integrantes de los Círculos de Garantía de las Comunidades de Base interesadas, pertenecientes a Comunidades distintas. El sorteo es público y trazable conforme al artículo 15; se aplican los artículos 15 y 37, apartado 5, del Código 4. La decisión vale para todas las Comunidades interesadas.

2. El recurso no suspende automáticamente la decisión. El Círculo de Garantía puede disponer la suspensión cautelar cuando comprueba un riesgo grave, un perjuicio irreversible o una infracción de procedimiento que pueda afectar al resultado.

3. Si la decisión se refiere a un servicio crítico, como la conectividad, los servicios digitales, el mantenimiento de infraestructuras o los servicios sanitarios especializados, durante el recurso se aplica el Plan de Continuidad correspondiente.

4. Se prohíbe la suspensión cuando causaría un daño mayor que el vicio impugnado, salvo que la continuación conlleve un riesgo grave e inmediato que no pueda contenerse de otro modo.

5. El Círculo de Garantía decide en un plazo de catorce días desde la recepción del recurso, salvo prórroga motivada por una especial complejidad o por la necesidad de obtener dictámenes indispensables.

6. La decisión sobre el recurso se motiva y se comunica a las partes. El reexamen no transfiere al Círculo de Garantía las competencias técnicas o de asignación de los demás órganos.

Art. 18 — Efectos de la invalidez

1. A efectos internos de la Confederación se aplican las siguientes categorías:

    a) **nulidad:** se produce cuando la decisión carece del Informe de Asignación obligatorio, infringe una norma imperativa, se ha adoptado en presencia de un conflicto de intereses grave ocultado, carece de la STV o de la SVS exigida, o elude un dictamen vinculante negativo. La decisión nula es

ineficaz desde el origen. Los actos de ejecución se suspenden en la medida necesaria y el procedimiento debe repetirse. La nulidad puede impugnarla cualquier persona que tenga interés en un plazo de doce meses y el Círculo de Garantía puede apreciarla de oficio;

b) **anulabilidad:** se produce en presencia de un vicio de procedimiento no imperativo, como una irregularidad del quórum o de los plazos o una instrucción incompleta que pueda subsanarse. La decisión sigue surtiendo efecto hasta su anulación. El vicio es subsanable en un plazo de treinta días, cuando sea posible, o bien la decisión se anula a raíz de un recurso;

c) **irregularidad subsanable:** se produce en presencia de un error material o de una formalidad que no afecta a la validez de la decisión. Se corrige mediante una rectificación trazable sin necesidad de repetir el procedimiento.

2. La calificación del vicio y sus efectos corresponden al Círculo de Garantía, respetando el Código 4 y los límites de competencia previstos en los demás Códigos.
3. La suspensión de los actos de ejecución no puede interrumpir un servicio esencial sin la activación del Plan de Continuidad, salvo riesgo grave e inmediato.
4. La decisión sobre la nulidad, la anulabilidad o la irregularidad indica los remedios, los plazos y el órgano competente para la repetición o la corrección.

Art. 19 — Estatuto de los Anexos Técnicos

1. Los Anexos Técnicos relativos a las UCR y a la evaluación del riesgo no constituyen disposiciones autónomas del presente Código.
2. Las metodologías contenidas en los Anexos son obligatorias para la aplicación de los artículos 5 a 11.
3. Los Anexos los aprueba y modifica la Asamblea del Círculo 1 según el método deliberativo aplicable. Para el Anexo Técnico UCR, el método de cálculo común lo aprueba la Asamblea General del Círculo 2 y los valores de cada Comunidad la Asamblea del Círculo 1, conforme al artículo 9, apartado 3.
4. Cada Anexo indica la versión, la fecha de aprobación, el ámbito de aplicación, las personas responsables técnicas y las modalidades de revisión.
5. Un Anexo no puede modificar umbrales, competencias o garantías establecidos directamente por la Constitución o por los Códigos.

Art. 20 — Conexión entre Códigos

1. El presente Código recibe:

   a) del Código 1, la determinación de las necesidades y la información relativa a los Almacenes;

   b) del Código 2, las STV y las SVS;

   c) de los Círculos competentes, los dictámenes técnicos pertinentes.
2. El presente Código transmite las decisiones aprobadas a los órganos responsables de la ejecución, incluidos los Almacenes y los Círculos de Competencia.
3. Las principales remisiones son las siguientes:

   a) Código 2, artículo 15, para la competencia de decisión y los umbrales de admisión;

   b) Código 1, artículo 40, para las compras y el informe comparativo;

   c) Código 4, para la garantía de procedimiento y los recursos;

   d) Código 15, para las relaciones externas.
4. Las decisiones, los dictámenes y los documentos previos son trazables y accesibles según el artículo 15. Ninguna decisión de asignación puede ser opaca ni carecer de una motivación reconstruible.

Art. 21 — Entrada en vigor y verificación de aplicación

1. El presente Código entra en vigor según la coordinación con el Código 2 y con las disposiciones aplicables del Código 1.
2. Antes del depósito definitivo de la versión, se realiza una verificación de aplicación obligatoria sobre una muestra de entre ocho y diez casos concretos.
3. Los casos de verificación deben incluir distintas combinaciones de umbral económico y clase de riesgo, entre ellas al menos:
    a) una operación de valor bajo y de riesgo bajo;
    b) una operación de valor bajo y de riesgo alto o crítico;
    c) una operación de valor medio en UCR y de riesgo medio;
    d) una operación de valor alto en UCR y de riesgo alto o crítico;
    e) un caso con dictamen vinculante negativo;
    f) un caso con conflicto de intereses;
    g) un caso de recurso y de continuidad del servicio.
4. Los resultados se documentan para verificar que la matriz del artículo 7 conduce a un nivel deliberativo inequívoco y que los plazos, los dictámenes y los remedios son aplicables.
5. Los aspectos críticos detectados se corrigen antes del depósito definitivo o se registran como cuestiones abiertas que deben someterse al órgano competente.